

1502006-33.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502006-33.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502006-33.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2237381/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 19967642 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 4504/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2237381 - 04º D.P. RIBEIRAO PRETO, 4504/21/919 - 04º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILAN CRISTIANO AZEVEDO SANTA ROSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

AILAN CRISTIANO AZEVEDO SANTA ROSA e RICARDO SERAFIM DOS SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados por incursos no art. 155, § 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 9h00, na Avenida Independência nº 2215, Alto da Boa Vista, os acusados em conluio e unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum, 100 metros de fios elétricos avaliados em R\$ 128,89, conforme auto de avaliação acostado aos autos (p. 116/117), pertencentes à empresa Casa Estilo Móveis, somente não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade (p. 2/4 e 6/10).

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2021 (p. 127), os acusados foram

citados (p. 138 e 141) e responderam a acusação (p. 145/147).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações da representante da vítima, inquiridas duas testemunhas e o acusado Ailan Cristiano Azevedo Santa Rosa foi interrogado.

Devidamente intimado o acusado Ricardo Serafim dos Santos não compareceu aos atos do processo, por este motivo foi declarado revel (p. 206/207).

Em alegações finais, o Ministério Público informou que em relação ao acusado Ricardo seria proposto o benefício de acordo de não persecução penal, contudo como não compareceu na audiência designada e os autos prosseguiram. Manifestou-se pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu o reconhecimento da atipicidade do fato com fundamento no princípio da insignificância em favor dos dois acusados e consequente absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Em relação ao acusado Ricardo pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância ou absolvição da imputação contra ele irrogada, por falta de provas, com fundamento no disposto no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. A incidência da atenuante da confissão ao acusado Ailan. Aplicação da causa de diminuição da pena referente à tentativa no patamar máximo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a presente ação.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/23), boletim de ocorrência (p. 6/8), auto de exibição e apreensão (p. 9/10), auto de avaliação (p. 116/117), laudo pericial (p. 254/258), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima informou que ao chegar à loja para trabalhar verificou que o local estava sem energia elétrica, assim acionou a CPFL e foi informada que o problema não era na rede elétrica externa. Na sequência avistou um homem no telhado e acionou a Polícia Militar e foi para a parte externa da loja, Av. Independência, e avistou um homem descendo do telhado e outro recebendo o material subtraído. Com a chegada dos policiais militares os dois foram abordados. Disse que só viu com nitidez o acusado Ailan após a abordagem. Relatou que o prejuízo da loja foi de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) em razão de reparos no telhado, parte elétrica, rede de internet e sistema de alarmes.

Indagada pela defesa ela confirmou que um dos acusado estava no telhado e outro no chão. E que os fios foram cortados pelos acusados e já estavam armazenados em sacos para subtração.

Questionada pelo juízo disse que ao chegar à loja o alarme não estava acionado, pois ele só monitora a parte interna, pois na parte do telhado não havia alarme. Em juízo reconheceu o acusado Ailan como autor dos fatos.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

"A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ - AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

"Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte." (STJ - HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

O policial militar Nicolas Celestino de Paula Baptista relatou em juízo que ele e seu parceiro foram acionados via COPOM, em razão de uma ocorrência referente a furto, deslocaram-se até o local e encontraram o acusado Ailan Cristiano Azevedo

Santa Rosa descendo do telhado do imóvel e ao lado dele havia grande quantidade de fios e um alicate. Na espera de Ailan estava o acusado Ricardo, ambos foram detidos. Após conversa com a vítima ela disse que viu o Ailan no telhado e o Ricardo aguardando no solo. Não recorda se os acusados admitiram a prática do delito.

O policial militar Renato de Sá indagado pela acusação informou que sua unidade foi acionada via COPOM, sobre uma ocorrência de furto, dirigiram-se até o local e encontraram o acusado Ailan Cristiano Azevedo Santa Rosa, descendo do muro do imóvel, parte da fiação, um alicate no solo e o acusado Ricardo sentado na calçada. Chamaram a vítima e ela reconheceu o acusado Ailan como autor da conduta.

Esclareceu que Ailan admitiu a conduta e informou que estava na companhia de Ricardo. Contudo, Ricardo negou a prática do crime.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662,

Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421) Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento". (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

O acusado Ricardo não compareceu aos atos do processo, por este motivo foi declarado revel (p. 206/207).

Em juízo, o acusado Ailan confessou a prática do delito e informou que o fez acompanhado do acusado Ricardo. Relatou que tentaram subtrair a fiação do imóvel da empresa vítima, mas disse que não subiu no telhado porque apenas estava puxando o fio a partir no imóvel vizinho. Afirmou também que não utilizou alicate.

Ora, a confissão do acusado Ailan não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações da representante da vítima, assim como dos depoimentos policiais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte dos acusados.

Ademais os acusados foram encontrados na posse da res furtiva, não havendo dos autos elementos aptos a descaracterizar a conduta típica. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel.

Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Destaca-se que foi devidamente comprovado o rompimento de obstáculo e destruição da coisa, tanto pelos depoimentos colhidos quanto pela confissão do acusado Ailan, além do laudo pericial local, que consignou a existência de “fios da cerca elétrica seccionados”.

Também deve ser afastada a tese sobre a participação de menor importância em relação ao acusado Ricardo, pois ficou comprovado que sua conduta não foi distinta da praticada pelo acusado Ailan. Demonstrando-se serem igualmente responsáveis para produção do resultado.

Nenhuma dúvida há acerca de o delito ter sido cometido por mais de uma pessoa, o que obriga o reconhecimento da figura qualificada de subtração, inobstante a conduta praticada por cada um dos integrantes, eis que se encontravam juntos com o mesmo propósito. Nesse sentido, o acusado admitiu que se encontrava na companhia de outro indivíduo, com o mesmo propósito, havendo uma patente divisão de tarefas, eis que enquanto um ficou encarregado de vigiar a rua, o outro subtraiu os bens. Desse modo, a pluralidade de agentes foi imprescindível para a prática do delito haja vista o modus operandi empregado pelos acusados. Sendo assim, não há como desclassificar o crime para a figura simples.

Em consonância com o relato do representante da vítima e do testemunho policial, o exame pericial do local (p. 254/258) conclui pela possibilidade de se inferir que o acesso ao imóvel se deu mediante escalada. Nesse quadro, como ensina a doutrina, há escalada quando o agente exerce esforço incomum para transpor algum obstáculo, denotando maior periculosidade e intensidade de dolo, exatamente como ocorreu no caso em análise. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA (...) A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo. (HC 354.046/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Ementa: CRIMINAL. RESP. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE 1,80 M. CARACTERIZAÇÃO. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A escalada pressupõe a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80 m de altura, conforme ocorrido in casu. II - A qualificadora da escalada incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior do agente em delinquir. III - Viola o princípio da legalidade a aplicação da majorante do crime de roubo, resultante do concurso de pessoas, ao crime de furto qualificado pela mesma circunstância. IV - Tendo o Tribunal a quo, apesar de reconhecer a presença da circunstância qualificadora do crime de furto, recorrido aos princípios da proporcionalidade e da isonomia para aplicar dispositivo legal estranho ao fato, assume papel reservado pela Constituição Federal ao parlamento. V - Como não existe paralelismo entre os incisos I, II e III do § 4º do art. 155 do Código Penal com os demais incisos do § 2º do art. 157 do Estatuto Repressivo, a fórmula aplicada resultaria numa reprimenda diferenciada para indivíduos que cometem furto qualificado naquelas circunstâncias, o que é inconcebível. VI. Recurso Especial conhecido e provido, nos termos do voto do Relator (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 680743 RS 2004/0122763-8 - Data de publicação: 09/02/2005).

A Defesa pugnou pela atipicidade do fato, com aplicação do princípio da insignificância.

Ainda que o valor da res furtiva seja de pequena monta, devem ser levadas em consideração todas as circunstâncias do delito e do agente, sob pena de se banalizar a aplicação do referido princípio e, com isto, fomentar a prática de

pequenos delitos junto à sociedade.

A aplicação do princípio da insignificância demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Assim, além do valor irrisório da res, demanda a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ HC nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004), circunstâncias não ocorrentes no caso concreto.

Sobre o acusado Ailan verifico que ele é reincidente (p. 56/60) e esta condição pessoal do agente afasta a aplicação do princípio da insignificância.

“Nesse contexto, em análise aos requisitos subjetivos, especificamente às condições pessoais do agente, há de se destacar, inicialmente, que o réu é agente reincidente, inclusive pela prática de crime da mesma natureza, demonstrando, a princípio, possuir uma personalidade distorcida, voltada para o mundo do crime, fazendo destes delitos o seu meio de vida. Isto, por si só, é suficiente para rechaçar a aplicação do princípio da insignificância, prescindindo de análise das circunstâncias do delito (Informativo nº 793 do STF).

Não é por outra razão que a aplicação do princípio da insignificância neste caso é veemente afastada, pois, caso contrário, equivaleria a premiar o acusado pela prática de delitos com pequena expressão econômica, incentivando-o a continuar com tal conduta, gerando impunidade e, por consequência, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Não pode o princípio da insignificância servir como elemento gerador de impunidade, mormente nos crimes contra o patrimônio, ainda que o valor da res furtiva seja de pequena monta.

Neste cenário, não é somente o valor da coisa que deve ser analisado, mas também o desvalor da conduta. Verifica-se maior reprovabilidade da conduta incriminada.

Portanto, a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise é inadequada, por se tratar de réu que registra inúmeros processos, notadamente por crimes contra o patrimônio, elegendo a delinquência patrimonial como fonte de subsistência.

Há de se destacar que o delito de furto praticado em concurso de agentes constitui conduta com elevado grau de reprovabilidade e ofensividade, bem como demonstra significativa periculosidade social, indo de encontro, portanto, com a possibilidade de aplicação do referido princípio.

Ainda que avaliação do objeto subtraído (p. 116/117) indique a quantia de R\$ 128,89 (cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos). Contata-se que houve destruição para subtração do objeto, que a empresa vítima ficou sem energia elétrica prejudicando o seu funcionamento e consequentemente impediu a realização de vendas e atendimentos a clientes. Além da empresa vítima suportar os custos para o reparo da fiação elétrica e sistema de alarme, o que denota significativa lesão jurídica provocada pelos acusados.

Ademais, tratando de furto qualificado a jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar inaplicável a utilização do princípio da insignificância:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RES FURTIVA. VALOR. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo Agravante, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

E, segundo a jurisprudência desta Corte, “a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância” (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal” (AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016).

3. Não houve avaliação do valor dos bens furtados, o que obsta a análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1727520/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Pelas mesmas razões, é incabível o benefício do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), pois embora de avaliado a preço reduzido da res furtiva não é insignificante a lesão causada à vítima.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Acusado Ailan Cristiano Azevedo Santa Rosa:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis, em razão dos maus antecedentes, valor do prejuízo causado à vítima e em virtude da presença de mais de uma qualificadora (escalada, concurso de duas pessoas e rompimento e distribuição de obstáculo), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, conforme certidão juntada às páginas 56/60, e agravo a pena em 1/6, contudo realizo a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que este não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, tendo em vista o iter criminis percorrido, cujo resultado típico estava bastante próximo, já que os agentes já estavam na posse dos objetos que seriam subtraídos. Considerando a orientação jurisprudencial do STJ, diminuo a pena em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

“(…) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausente um dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, dado a reincidência específica do réu (p. 56/60), não é possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da reincidência específica do réu (p. 56/60) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição do artigo 33, §2º e §3º do Código Penal.

Acusado Ricardo Serafim dos Santos:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis, em razão do valor do prejuízo causado à vítima e em virtude da presença de mais de uma qualificadora (escalada, concurso de duas pessoas, rompimento e destruição de obstáculo), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é primário e não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que este não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, tendo em vista o iter criminis percorrido, cujo resultado típico estava bastante próximo,

já que os agentes já estavam na posse dos objetos que seriam subtraídos. Considerando a orientação jurisprudencial do STJ, diminuo a pena em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

"(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 44 do Código Penal, o réu terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo dispositivo.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Decido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para CONDENAR Ailan Cristiano Azevedo Santa Rosa, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, § 4º, I, II e IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais; e CONDENAR Ricardo Serafim dos Santos, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, § 4º, I, II e IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Ainda, conforme dados fornecidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, os registros de ocorrências policiais no município de Ribeirão Preto/SP, no ano de 2020, ultrapassam os elevados números de 2.780 roubos e 5.000 furtos. Dessa forma, a sociedade ribeirão-pretana se encontra amedrontada diante de sua fragilidade perante essa situação, o que exige maior repressão a esse tipo de delito.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva de Ailan Cristiano Azevedo Santa Rosa deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I, CPP, já que se trata de agente que ostenta reincidência específica no delito de furto. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP).

Verifico que o réu respondeu preso ao processo e se encontra nesse estado desde o dia 31 de agosto de 2021 (p. 12). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Expeça-se ofício de recomendação.

Em relação ao réu Ricardo Serafim dos Santos, tendo em vista que permaneceu em liberdade durante a tramitação do processo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos consistentes em Limitação de Fim de Semana e Prestação de Serviços à Comunidade, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o tema não foi debatido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, por serem beneficiários da assistência judiciária.

Providencie-se o desentranhamento do laudo juntado às páginas 254/258 por não estar relacionado com o fato tratado nestes autos. Remeta-se ao correto destinatário.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeçam-se guias de execução.
P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 10 de janeiro de 2022.

Guacy Sibille Leite
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA